الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدي الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

**التاريخ : 2025/04/14**
**5LYSAL/7440/2025**

## الموضوع/ عقد إتفاق

**إنـه في يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 فيما بين كلاً من :**

**(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)**

**ويمثلها في هذا العقد السيد / راشد المنيع / بصفته المدير العام (طرف أول)**

**وعنوانها الفروانية شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)**

**تليفون:24774700 داخلي 705 فاكس : 24729520**

**(2) السادة / جمعية الوفرة التعاونية (طرف ثاني)**

**وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على الأتي :**

**التمهيد** : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول علي النحو التالي :-

**البند الأول:** تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما هو موضح بجدول المساحات المرفق .

**البند الثاني:** مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في **2025/01/01** وتنتهي في **2025/12/31** ثم تجدد لمدة سنة قابله للتجديد مالم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته فى التجديد كتابيا قبل شهر من تاريخ الانتهاء.

**البند الثالث** : قيمة هذا العقد نسبة **(10%)** تدفع من الطرف الأول للطرف الثاني عن طريق إشعار خصم من الحساب كل ثلاثة اشهر **ولا يوجد أي خصومات أو مجاني غير المذكور أعلاه .**

**البند الرابع:** يحق للطرف الاول تغير السعر او الحجم او الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف او نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع الي الطرف الثاني وعلى ان يتم اعتماد و إدراج منتجات الطرف الأول الجديدة في مواقع الطرف الثاني بالإجراءات المتبعة داخل الجمعية (1+1) مجانا و ذلك لمرة واحدة فقط دون الإعتداد بعروض أخرى و يتم ربطها بالأسواق والفروع . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء او وقف اي صنف من الاصناف المذكورة بالعقد اذا كان هناك قوة قاهرة او ظروف خارجة عن ارادة الطرف الاول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.

**البند الخامس:** إن فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بإسترداد المبالغ المدفوعة والمطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول حسب الأتفاق.

**البند السادس:** يمنع منعا باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

**البند السابع:** يقوم الطرف الثاني بتوفير العروض الخاصة والمشاركة بالمهرجانات الخاصة بالجمعية بحد ادنى 5 اصناف شهريا.

**البند الثامن:** يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراه خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

**البند التاسع:** في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

**البند العاشر:** يقوم الطرف الاول بوضع المواد الدعائية على الاماكن المستغله والمتفق عليها من قبل الطرف الثاني مع العلم بانه لا يجوز للطرف الثاني بوضع اي مواد دعائية تخص اي شركة اخري على تلك المساحات المخصصة للطرف الاول.

**البند الحادي عشر:** لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

**البند الثاني عشر:** لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

**البند الثالث عشر:** إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

**البند الرابع عشر:** لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

**البند الخامس عشر:** لا يعتد بهذا العقد ولا يكون نافذ ببنوده إلا بعد توقيع كلا الطرفين عليه

**البند السادس عشر:** هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

**الطرف الأول**

**الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ( ش.ش.و )**

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

**الطرف الثاني**

**جمعيـة الوفـرة التعـاونيـة**

جمعية الوفرة التعاونية
ALWAFRA COOPERATIVE SOCIETY

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدي الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

## جدول المساحات المخصصة للعرض

| السوق | المساحة |
|---|---|
| السوق المركزي | – عدد (4) متر طولي برف الشيبسى الرئيسى من أول الرف الي اسفلة.<br>– عدد (2) طبلية بمساحة 100سم x 100 سم لعرض منتجات الشركة<br>– عدد (4) طبلية بمساحة 100سم x 100 سم للعروض الخاصة بالشركة. |
| جميع الفروع والأسواق الآخرى: | – عدد (2) متر طولي برف الشيبسى الرئيسى من أول الرف الي اسفلة بجميع الفروع. |

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ( ش.ش.و )

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

الطرف الثاني

جمعيـة الوفـرة التعـاونيـة

جمعية الوفرة التعاونية
ALWAFRA COOPERATIVE SOCIETY

Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1
Tel .: 24774704 , 24774783 Fax: 24729520
Email :Sales.lays@unibevkw.com
الفروانية – شارع علي فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)
هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدي الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

## جدول المساحات المخصصة للعرض

| السوق | المساحة |
|---|---|
| السوق المركزي | – عدد (2.5) متر طولي من أول الرف الى أسفلة بفئة الشيبس لعرض منتجات فريتولي الامريكية |

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ( ش.ش.و )

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

الطرف الثاني

جمعية الوفرة التعاونية

جمعية الوفرة التعاونية
ALWAFRA COOPERATIVE SOCIETY

Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1
Tel .: 24774704 , 24774783 Fax: 24729520
Email :Sales.lays@unibevkw.com
الفروانية – شارع علي فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)
هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدي الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

## جدول المساحات المخصصة للعرض

| السوق | المساحة |
|---|---|
| السـوق المركزي | – عدد (0.5) متر طولي من أول الرف الى أسفلة بفئة الشاي لعرض منتجات أعشاب لافينا |

الطرف الأول

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ( ش.ش.و )

الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs

الطرف الثاني

جمعيـة الوفـرة التعـاونيـة

جمعية الوفرة التعاونية
ALWAFRA COOPERATIVE SOCIETY

Farwaniya , Ali Fahad Al-Dwailah St. , Al Khurainej Commercial Complex , Mezzanine- office :1
Tel .: 24774704 , 24774783 Fax: 24729520
Email :Sales.lays@unibevkw.com
الفروانية – شارع علي فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب (1)
هاتف : 24774704 , 24774783 فاكس : 24729520